

【제 목】 : 전문병원 지정평가 이의신청 업무개선 필요(권고)

【내 용】

- 자원평가실은 2011년부터 「의료법」, 「전문병원의 지정 및 평가 등에 관한 규칙」에 따라 보건복지부로부터 전문병원 지정을 위한 평가업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 해마다 세부적인 평가방법, 일정 등을 포함한 전문병원 평가사업 계획을 수립하여 추진하고 있다.

☞ 참고자료: 【의료법】

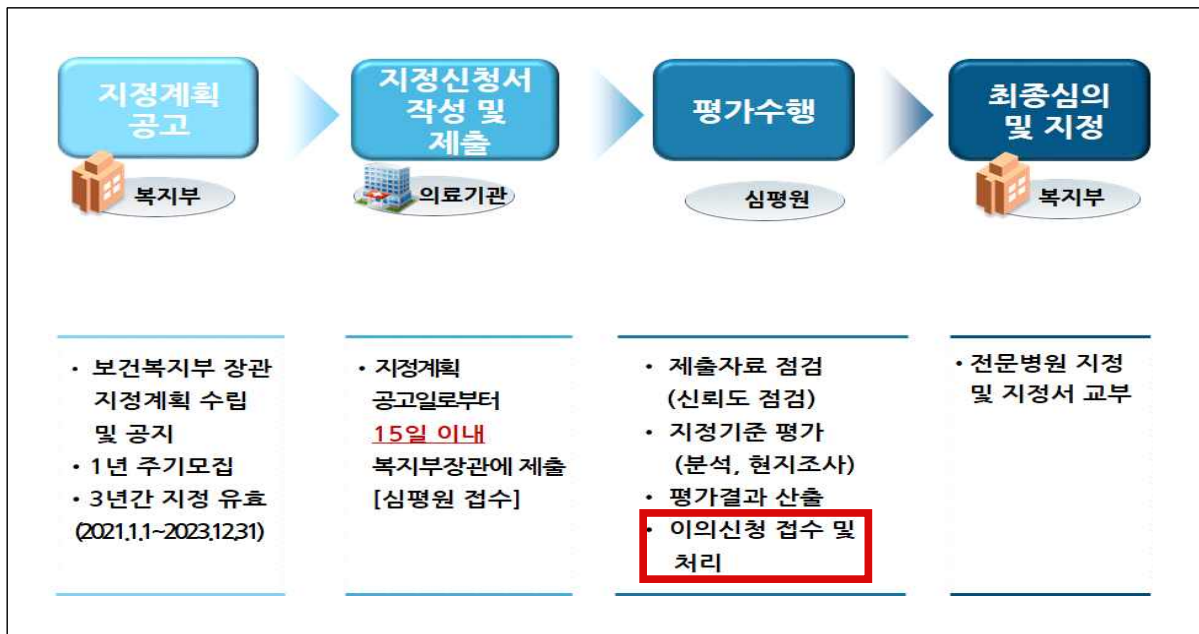
제3조의5(전문병원 지정) ① 보건복지부장관은 병원급 의료기관 중에서 특정 진료과목이나 특정 질환 등에 대하여 난이도가 높은 의료행위를 하는 병원을 전문병원으로 지정할 수 있다.
② ~ ⑤ (생략)
⑥ 보건복지부장관은 제3항 및 제4항에 따른 평가업무를 관계 전문기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.
⑦ 전문병원 지정·재지정의 기준·절차 및 평가업무를 위탁 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

☞ 참고자료: 【전문병원의 지정 및 평가 등에 관한 규칙】

제7조(평가업무를 위탁) ① 보건복지부장관은 법 제3조의5제6항에 따라 제3조제3항 및 제4항에 따른 평가 및 제5항에 따른 현지조사 업무를 다음 각 호의 기관 또는 단체 중 보건복지부장관이 지정한 기관에 위탁할 수 있다.
1. 「국민건강보험법」 제62조에 따른 건강보험심사평가원
2. 정부가 설립하거나 정부가 운영비용의 전부 또는 일부를 지원하는 의료기관 평가 업무와 관련된 비영리법인
3. 그 밖에 의료기관 평가에 관한 전문인력과 능력을 갖춘 비영리법인
② 보건복지부장관은 제1항에 따라 업무를 위탁한 경우에는 예산의 범위에서 그에 필요한 비용을 보조할 수 있다.

- 또한, 전문병원 평가사업 추진계획 수립 시 요양기관에 대한 권리구제를 위하여 이의신청 절차를 마련하여 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【전문병원 지정평가 절차(2021년 전문병원 평가사업 추진계획)】



- 이의신청은 평가결과에 대해 요양기관이 불복할 경우 근거와 함께 신청하면 그 결과를 재검토하는 제도로 병원 지정평가와 관련한 규정, 편람, 매뉴얼 등에는 정해져있지 않고 평가계획을 수립할 때 마다 이의신청 접수 기간 등을 마련하는 것으로 확인되었다.
- 이에 감사대상기간동안 전문병원 지정평가 관련 이의신청 현황을 점검한 결과, 【표11】 ‘전문병원 지정평가 이의신청 현황과 같이 평가 결과 통보문서에 이의신청 관련 공지가 없었음에도 이의신청 제기 전에 대해 접수받았던 내역이 있었으며,
 - 이의신청 접수기간이 경과하였음에도 접수한 내역이 존재하고, 이의신청 접수기간을 해마다 다르게 공지하는 등 일관된 기준 없이 운영한 것으로 확인되었다.

【표11】 전문병원 지정평가 이의신청 현황

구분	2020년		2019년		2018년		2017년	
	공고	접수	공고	접수	공고	접수	공고	접수
절대 평가*	이의신청 공고 없음 (11.12. 결과안내)	3개소	-	-	-	-	이의신청 공고 없음 (11.22. 결과안내)	1개소
질 평가	이의신청 공고 11.19.~11.27. <18일>	7개소	이의신청 공고 12.12.~12.24. <12일>	2개소**	이의신청 공고 12.18.~1.1. <14일>	1개소	-	-
연간 평가	이의신청 공고 6.15.~6.29. <14일>	2개소	이의신청 공고 6.25.~7.9. <14일>	-	-	-	-	-

* 절대평가는 3년에 1번 시행

** 2019년 질 평가 이의신청 2개소 중에 새빛안과병원 이의신청 건 2019.12.26. 접수
(이의신청 접수기간 도과)

○ 따라서 이의신청 제도를 공정하고 형평성 있게 운영하기 위해
일관된 적용 기준을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

○ 업무상임이사는 전문병원 지정평가 계획수립 시 이의신청 접수
기간, 공고여부에 대해 일관된 기준을 적용하는 등 형평성 있는
이의신청 운영방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)